

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.”) ระบุให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ดังนั้น เพื่อให้ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้จัดทำแบบคำร้องฉบับนี้ เพื่อจัดให้มีการใช้สิทธิดังกล่าวตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการยืนยันและเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้บริษัทเข้าใจในคำขอที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ท่านโปรดใส่ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและความสัมพันธ์กับบริษัทตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล:	HN(ถ้ามี):
หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง(กรณีต่างชาติ):	
วัน เดือน ปี เกิด:	อายุ:
เบอร์โทรศัพท์:	อีเมล:
ที่อยู่:	

ความสัมพันธ์กับบริษัท (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริง)

- ☐ [] คนไข้ / ลูกค้า / ผู้รับบริการ
- ☐ [] ผู้สมัครงาน
- ☐ [] พนักงานปัจจุบัน
- ☐ [] อดีตพนักงาน
- ☐ [] คู่ค้า / ผู้ให้บริการ
- ☐ [] พนักงานของคู่ค้า / ผู้รับจ้างช่วง
- ☐ [] อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

ส่วนที่ 2 สถานะของผู้ยื่นคำขอ (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริง)

- ☐ [] ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและมีสิทธิตาม พ.ร.บ. ในการยื่นคำร้องฉบับนี้
- ☐ [] ข้าพเจ้ายื่นคำขอแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ระบุความสัมพันธ์และแนบเอกสารประกอบหากไม่มีหนังสือมอบอำนาจหรือหลักฐานความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้)
 - ☐ [] ผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ (เจ้าของข้อมูลยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 - ☐ [] ญาติหรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและมีหนังสือมอบอำนาจที่ระบุให้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของข้อมูล
 - ☐ [] ผู้ดูแล กรณีผู้ป่วยเป็นผู้ไร้ความสามารถ (ตามคำสั่งศาล)
 - ☐ [] ผู้พิทักษ์ กรณีผู้ป่วยเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ (ตามคำสั่งศาล)
 - ☐ [] ทายาทโดยธรรมของผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม
 - ☐ [] อื่น ๆ (ระบุ).....

ข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องกรณีไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เพื่อใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกลับ)

ชื่อ - นามสกุล:	อายุ:
หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง(กรณีต่างชาติ):	
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้:	อีเมล:
ที่อยู่:	

ทั้งนี้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในแบบคำขอฉบับนี้จะใช้บังคับได้ตราว่าที่ขัดกับกฎหมายที่กำหนด ข้อความในคำขอฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในพ.ร.บ. กฎหมายลำดับรอง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

*โปรดยื่นเอกสารประกอบตามประเภทของผู้ยื่นคำร้อง ตามที่กำหนดในส่วนนี้พร้อมแบบคำร้องฉบับนี้

ประเภทของผู้ยื่นคำร้อง	เอกสารที่ต้องแนบประกอบ
1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	[] สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง [] สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
2. ผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์	[] สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง [] สำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) [] หลักฐานแสดงความเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง เช่น สำเนาสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้าน / คำสั่งศาล
3. ญาติหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ	[] หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของข้อมูลลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย [] สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ [] หลักฐานความสัมพันธ์(ถ้ามี) เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส เป็นต้น
4. ผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ	[] สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้อนุบาล [] สำเนาบัตรประชาชนของผู้อนุบาล
5. ผู้พิทักษ์ของผู้เสมือนไร้ความสามารถ	[] สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้พิทักษ์ [] สำเนาบัตรประชาชนของผู้พิทักษ์
6. ทายาทโดยธรรมของผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม ทายาทโดยธรรม หมายถึง 1. คู่สมรสตามกฎหมาย 2. บุตรหรือผู้สืบสันดานตามความเป็นจริง 3. บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย 4. ปิตาหรือมารดาตามความเป็นจริง	[] สำเนาใบมรณบัตรของผู้ป่วย [] สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง [] หลักฐานความสัมพันธ์ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาสูติบัตร / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาคำสั่งศาล เป็นต้น
7. อื่น ๆ (โปรดระบุ)	
หมายเหตุ 1. เอกสารที่เป็นสำเนาจะต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 2. กรณีผู้ป่วยไม่สามารถเขียนได้ ให้ใช้ลายนิ้วมือ โดยระบุนิ้ว และข้าง มาให้ชัดเจน 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรุณาแนบบใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลด้วย	

ส่วนที่ 3 ท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตาม พ.ร.บ.ในเรื่องใด

1. [] สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ใช้ในกรณีที่ท่านเคยให้ความยินยอมไว้กับบริษัทและประสงค์จะยกเลิกการใช้ข้อมูลตามความยินยอมนั้น
2. [] สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
 - 2.1 ขอรับสำเนาเอกสารประวัติการรักษาของผู้ป่วย
 - [] ประวัติการรักษาทั้งหมด ตั้งแต่วันที่..... ถึงวันที่.....
 - [] ผล LAB / X-RAY / PATHO /U/S ตั้งแต่วันที่..... ถึงวันที่.....
 - [] แผ่น FILM / CD / รูป U/S ตั้งแต่วันที่..... ถึงวันที่.....
 - [] เอกสารอื่นๆ (ระบุ).....
 - [] สิทธิในการขอรับสำเนาบันทกวีดิโอการรักษาแบบโทรเวชทางไกลที่จัดขึ้น
 - เมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.
 - เวลาในการรับบริการ
 - แพทย์ผู้ให้บริการ
 - ผ่านระบบ ☐ 9Care ☐ MS Team ☐ Google Meet
 - 2.2 เอกสารอื่นๆที่ต้องการใช้สิทธิ
 - [] (ระบุชื่อเอกสาร).....
3. [] สิทธิในการแก้ไขหรือทำให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
4. [] สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
5. [] สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
6. [] สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
7. [] สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ ขอให้ท่านโปรดระวังว่าการเลือกใช้สิทธิของท่านมากกว่า 1 สิทธิ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนของบริษัทในการปฏิบัติตามคำขอของท่าน หากท่านเลือกใช้สิทธิมากกว่า 1 สิทธิ ท่านสามารถเขียนระบุเพิ่มเติมโดยอธิบายถึงการเลือกใช้สิทธิของท่าน หนึ่งในกรณีข้อร้องเรียนตาม พ.ร.บ. ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอให้ท่านโปรด อธิบายรายละเอียดที่ใช้สิทธิตามคำขอพร้อมเหตุผล (*จำเป็นต้องกรอก)

ส่วนที่ 4 การดำเนินงานของบริษัทภายหลังจากที่ได้รับคำขอ

บริษัทขอขอบคุณที่ท่านกรุณาส่งคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมทั้งเอกสารและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวและดำเนินการติดต่อกลับไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากมีกรณีที่บริษัทอาจต้องการการอธิบายเพิ่มเติมหรือต้องได้แจ้งการใช้สิทธิของท่าน บริษัทจะดำเนินการติดต่อท่านกลับไปตามรายละเอียดที่ท่านได้ไว้ในส่วนที่ 1 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือระงับการปฏิบัติตามคำขอของท่านเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) ท่านไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่ยื่นคำร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- 2) คำขอของท่านคลุมเครือ ไม่สมเหตุสมผล หรือไม่สามารถทำให้บริษัทเข้าใจได้ว่าบริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไรหรือท่านมีสิทธิตามพ.ร.บ. อย่างไร
- 3) คำขอของท่านฟุ่มเฟือย เช่น คำขอเกี่ยวข้องกับเรื่องเดิมที่เคยขอไป หรือมีลักษณะหรือเนื้อหาที่ไม่มีความจำเป็น
- 4) บริษัทไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านร้องขอ
- 5) ด้วยหน้าที่หรือข้อกำหนดตามกฎหมาย บริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลหรือดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือเหตุในการปฏิเสธอื่น ตามที่ พ.ร.บ.กำหนดไว้ และบริษัทสามารถใช้เหตุดังกล่าวได้ตามกฎหมาย

บริษัทจะแจ้งผลตอบกลับให้ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอพร้อมเอกสารประกอบที่สมบูรณ์

**** เพื่อทราบ :** มาตรา 35 (3) ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 บัญญัติให้สถานพยาบาลมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ (3) จัดให้มีรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดย**ต้องเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพที่สามารถตรวจสอบได้ ไม่น้อยกว่าห้าปี นับตั้งแต่วันที่จัดทำ** ดังนั้น การดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลประเภทเวชระเบียนหรือเอกสารทางการแพทย์ จะต้องเป็นไปภายหลังครบกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาตามกฎหมายนี้เท่านั้น

ส่วนที่ 5 คำรับรอง

[] ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือในฐานะผู้มีอำนาจกระทำการแทน ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวที่ข้าพเจ้าให้ไว้ตามเอกสารฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ ข้าพเจ้ายืนยันและรับประกันว่าในการใช้สิทธิ์ตามเอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้าพเจ้าไม่มีเจตนาดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลใดหรือบริษัท ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความทั้งหมดในแบบคำร้องฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนและเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดเป็นอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อตามที่ระบุด้านล่างนี้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ			
ชื่อ-นามสกุล		วันที่	